

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5130976-06.2021.4.02.5101/RJ

AGRAVANTE: TELMA FRANCISCO SILVEIRA (RECORRENTE)

AGRAVADO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RECORRIDO)

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por TELMA FRANCISCO SILVEIRA (evento 154) contra decisão da Gestora das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (evento 150) que inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência, porquanto a pretensão de que se proceda à análise das conclusões do juízo recorrido implicaria reexame dos fatos e provas dos autos, o que não se admite em sede de incidente de uniformização de jurisprudência.

A 7ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (evento 115) conheceu e negou provimento ao recurso da parte autora, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de adicional de insalubridade no grau máximo (20% sobre o vencimento base), durante a pandemia, bem como de pagamento de adicional de insalubridade em grau médio (10% sobre o vencimento base) no período de 09-2016 à 12-2019 e o período de 01-2020 até a execução do título judicial no grau máximo.

A parte autora interpôs pedido de uniformização regional (evento 142), aduzindo que: *“Corroborando com o pleito autoral, demonstra-se acórdão da 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, de servidora(o) ocupante do mesmo cargo, Técnico de Radiologia, lotada no Instituto Nacional de Cardiologia (INC), concedendo o adicional de Insalubridade por Risco biológico, conforme Laudo Técnico administrativo (grau médio), inclusive, com o pagamento do valores desde a data do Laudo Administrativo, respeitada prescrição quinquenal”*.

Outrossim, indicou como paradigma válido, nos termos dos artigos 10, parágrafo 1º e 11, v, b, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009, o Processo nº 5009405-80.2022.4.02.5118, julgado pela 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ.

A Gestora negou seguimento ao pedido regional de uniformização, tendo a parte autora interposto agravo, no qual alega que *“O Exmo. Juiz Federal Gestor das Turmas Recursais do Rio de Janeiro concluiu ser inadmissível o recurso da parte autora, ora recorrente, sob o argumento de que o acórdão atacado se encontra alinhado à jurisprudência da TRU, e Questão de Ordem 35, sob a alegação de que não houve enfrentamento da matéria”*.

Acrescenta que *“O que o recorrente postula na peça vestibular é a concessão do adicional de insalubridade em grau médio já reconhecido em Laudo Técnico Administrativo de evento 1 (LAUDO14) e evento 61 (LAUDO2) datado em Janeiro/2018 nos termos do PUIL 413, não havendo que se falar que o recorrente estaria supostamente exposto ao agente nocivo, e sim, comprovadamente em laudo administrativo”*.

É o relatório. Decido.

Cabe Pedido de Uniformização Regional de Interpretação de Lei Federal quando houver divergência quanto à questão de direito material entre Turmas Recursais da 2ª Região, nos termos do art. 14 da Lei nº 10.259/2001 e art. 5º, I, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009 (Regimento Interno da TRU).

Consoante já relatado, a 7ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (evento 115) conheceu e negou provimento ao recurso da parte autora, na forma da ementa adiante reproduzida:

“ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER - DIREITO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DA LOTAÇÃO DA AUTORA, BEM COMO DE SUAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO INCA - FATOS CONSTITUTIVOS NÃO COMPROVADOS - RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.”

A ementa do acórdão paradigma nº 5009405-80.2022.4.02.5118, julgado pela 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ, assim dispõe:

"ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO (20%) DURANTE A PANDEMIA E EM GRAU MÉDIO (10%) FORA DO PERÍODO DA PANDEMIA DO COVID-19. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RÉ CONDENADA AO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. RECURSO DA PARTE AUTORA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DO INÍCIO DA PANDEMIA, MOMENTO DE INSALUBRIDADE COMPROVADO EM LAUDO DO PERITO JUDICIAL. PORTARIA GM/MS Nº 188 E PORTARIA GM/MS Nº 913. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE APENAS QUANTO AO TERMO INICIAL DOS ATRASADOS.".

Depreende-se do acórdão recorrido que a 7ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ, após análise do conjunto fático-probatório apresentado, em especial o laudo pericial judicial do evento 56, concluiu que não restou comprovado que a autora - servidora do Ministério da Saúde lotada no Instituto Nacional de Câncer - INCA, no cargo de TÉCNICO EM RADIOLOGIA/RADIOTERAPIA, exercia suas atividades em contato direto com pacientes, de modo permanente, com sujeição a risco de exposição a agentes biológicos para fins de caracterização da insalubridade.

Por outro lado, a 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ, prolatora do acórdão paradigma, também após a análise do conjunto fático-probatório anexado ao Processo, especialmente o laudo pericial judicial anexado naqueles autos (evento 35), inferiu que a respectiva Demandante – servidora pública federal vinculada ao Ministério da Saúde, exercendo o cargo de TECNICO EM RADIOLOGIA, com lotação no Instituto Nacional de Cardiologia INC, *“fazia jus ao grau máximo de insalubridade desde o início da pandemia do Covid-19, a data inicial dos atrasados deve ser a partir de 02/02/2020 (marco inicial da pandemia do Covid-19) adiante, ante o direito atual da autora ao grau máximo de insalubridade”* (evento 75 daqueles autos).

Portanto, deve-se destacar que rever o entendimento a que chegou o acórdão impugnado sobre se a parte autora esteve exposta a agentes biológicos caracterizadores da insalubridade, implicaria em revolvimento de matéria fática, o que é vedado, em sede de pedido regional de uniformização, conforme já assentado pelo Enunciado de nº 42 da Súmula da TNU: *“Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato”*, que reproduz, na essência, os termos da Súmula nº 7 do STJ (*“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”*) e de nº 279 do Supremo Tribunal Federal (*“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”*).

Ademais, não se conhece de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, consoante o disposto na parte final do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil.

Note-se que a decisão agravada (evento 150) inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência, por implicar reexame dos fatos e provas, incidindo no óbice da Súmula nº 42 da Turma Nacional de Uniformização.

Entretanto, em suas razões, a agravante alega que o *“Exmo. Juiz Federal Gestor das Turmas Recursais do Rio de Janeiro concluiu ser inadmissível o recurso da parte autora, ora recorrente, sob o argumento de que o acórdão atacado se encontra alinhado à jurisprudência da TRU, e Questão de Ordem 35, sob a alegação de que não houve enfrentamento da matéria”*.

Nesse contexto, verifica-se que as razões do agravo estão totalmente dissociadas da fundamentação do *decisum* recorrido, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido por afronta ao princípio da dialeticidade.

Por tais razões, NEGOU PROVIMENTO ao agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o pedido de regional de uniformização de jurisprudência.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos à Turma Recursal de origem.